

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील कलम 23 अन्वये उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी तथा भूसंपादन अधिकारी, दिंडोरी यांचेकडून पारित करण्यात येणारा प्रारूप भूसंपादन निवाडा.

उपविभागीय अधिकारी दिंडोरी तथा भूसंपादन अधिकारी
दिंडोरी भूसं / प्रस्ताव क्र. 03/2025 दिनांक व स्वाक्षरी
खाली नमुद आहे.

प्रारूप निवाडा

१) प्रस्तावना :-

संपादन संस्था कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित (MSIDC Ltd.), नाशिक यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र. एमएमआयडीसी/एनएसके/का.अ./नरीरो/552/2025, दिनांक 16/12/2025 अन्वये मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथील नाशिक परिक्रमा मार्ग (Nashik Ring Road) प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या खाजगी जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ संपादित करण्यासाठी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील तरतुदीनुसार भूसंपादनाची कार्यवाही करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचेकडे सादर केला होता.

सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी आदेश क्र. भूसं/कक्ष/10/03/कावि/एसआर/72/2025, दिनांक 19/12/2025 अन्वये मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथील एकूण 16.2906 हे.आर. खाजगी क्षेत्र सार्वजनिक प्रयोजनार्थ संपादित करण्याच्या प्रस्तावाची छाननी केली. सदर भूसंपादन सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याचे समाधान झाल्यानंतर, अधिनियमाच्या कलम 3(e) मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांच्या अधिसूचना क्र. एमआयएस-11/2014/प्र.क्र.77 (भाग-2)/अ-2, दिनांक 11 सप्टेंबर 2015 अन्वये जिल्ह्यातील 10,000 हेक्टरपर्यंतच्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठीच्या भूसंपादनाच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी यांना “समुचित शासन” म्हणून अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

त्यानुषंगाने, मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी अधिनियमातील तरतुदीनुसार सदर भूसंपादनाची पुढील वैधानिक कार्यवाही करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी यांना भूसंपादन अधिकारी म्हणून प्राधिकृत केले आहे. त्यानुसार प्रस्तुत भूसंपादन प्रकरणातील अधिनियमांतर्गत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात आलेली असून, उपलब्ध महसुली अभिलेख, अधिसूचना, संयुक्त मोजणी अहवाल, मोजणी नकाशे, संबंधित विभागांचे अहवाल, हितसंबंधितांच्या हरकती/मागण्या, उपलब्ध बाजारमूल्यविषयक अभिलेख, शासन निर्णय, अधिसूचना, नियम व इतर संबंधित कागदपत्रांचा विचार करून अधिनियमाच्या कलम 23 अन्वये हा प्रारूप भूसंपादन निवाडा तयार करण्यात येत आहे.

त्यानंतर मौजे वरवंडी येथील नाशिक परिक्रमा मार्ग व सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या आरेखणासंदर्भात झालेल्या शासनस्तरीय कार्यवाही तसेच संपादन संस्थेकडून प्राप्त अद्ययावत पत्रव्यवहाराचा विचार करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित (MSIDC), नाशिक यांचेकडील पत्र क्र.

एमएसआयडीसी/एनएसके/1761/2026, दिनांक 10/08/2026 अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दिंडोरी यांना कळविण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या निश्चित आरेखणामध्ये समाविष्ट असलेले क्षेत्र व संपादन संस्थेकडून यापूर्वी थेट खरेदीद्वारे संपादित/ताब्यात घेतलेले क्षेत्र वगळता, नाशिक परिक्रमा मार्ग प्रकल्पासाठी संपादन संस्थेस आवश्यक असलेले उर्वरित एकूण ३.०० हे.आर. क्षेत्र भूसंपादनासाठी आवश्यक असल्याचे कळविण्यात आलेले आहे. सदर संपादन संस्थेच्या अद्ययावत मागणी व उपलब्ध अभिलेखांच्या आधारे नाशिक परिक्रमा मार्ग प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या ३.०० हे.आर. क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यासाठी अधिनियम, 2013 मधील लागू तरतुदीनुसार प्रस्तुत प्रारूप भूसंपादन निवाडा तयार करण्यात येत आहे.

२) संपादन संस्थेचा तपशील :-

महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या शासन निर्णय क्र. आरएसएमआर-2025/प्र.क्र.123/रस्ते-1, दिनांक 21 नोव्हेंबर 2025 अन्वये नाशिक परिक्रमा मार्ग (Nashik Ring Road) विकसित करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार नाशिक परिक्रमा मार्ग प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित (MSIDC Ltd.) यांचेकडे सोपविण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने सदर प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या खाजगी जमिनीच्या भूसंपादनाच्या कार्यवाहीसाठी कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक यांची संपादन संस्था म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

सदर भूसंपादन प्रकरणामध्ये अधिनियम, 2013 मधील लागू तरतुदीनुसार निश्चित होणारा भूसंपादन मोबदला, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत लाभ, भूसंपादनाशी संबंधित अनुज्ञेय प्रशासकीय/आस्थापना खर्च, तसेच भूसंपादनाच्या अनुषंगाने सक्षम प्राधिकरण अथवा न्यायालयाच्या आदेशानुसार भविष्यात देय होणाऱ्या वाढीव मोबदल्यासह इतर वैधानिक आर्थिक दायित्वांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संपादन संस्था म्हणून कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक यांची राहिल. सदर प्रकरणामध्ये संपादन संस्थेकडून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला असून, त्यानुषंगाने अधिनियमातील तरतुदीनुसार भूसंपादनाची कार्यवाही पुढे सुरू करण्यात आलेली आहे. तसेच, अधिनियमाच्या कलम 23 अन्वये निश्चित करण्यात येणारा मोबदला, कलम 64 अन्वये संदर्भ प्राधिकरणाकडे करण्यात आलेल्या संदर्भाच्या अथवा त्यानुषंगाने सक्षम न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयामुळे देय होणारा वाढीव मोबदला, तसेच अधिनियमातील इतर लागू तरतुदीनुसार देय होणारे व्याज, खर्च व इतर वैधानिक देयके यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संपादन संस्थेची राहिल. भविष्यात सदर भूसंपादन प्रकरणाच्या अनुषंगाने सक्षम प्राधिकरण/न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोणतीही अतिरिक्त रक्कम, वाढीव मोबदला, व्याज अथवा अन्य वैधानिक देयक अदा करणे आवश्यक झाल्यास, ती रक्कम अधिनियमातील लागू तरतुदीनुसार संपादन संस्थेमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येईल.

३) संपादनाचे प्रयोजन :-

सन 2027 मध्ये नाशिक येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने निर्माण होणारी वाहतुकीची वाढ, नाशिक शहरातील वाढते नागरीकरण, शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील वाहतुकीचा वाढता ताण, सार्वजनिक सुरक्षितता, शहरातील वाहतुकीचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन, शहराबाहेरील वाहतुकीस पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देणे, प्रवासाचा कालावधी कमी करणे तसेच औद्योगिक, व्यापारी, पर्यटन व प्रादेशिक विकासासाठी

चालना देणे या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी नाशिक परिक्रमा मार्ग (Nashik Ring Road) विकसित करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत डीआरडीओ जंक्शन (आडगाव) ते दिंडोरी रोड (वरवंडी) मार्गे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 848 गवळवाडी—गंगापूर—गोवर्धन-त्रंबक महामार्ग— बेलगाव ढगा- नाशिक मुंबई महामार्ग- विल्होळी रा.म. क्र 60 सिन्नर फाटा व आडगाव असा सुमारे 66.15 कि.मी. लांबीचा परिक्रमा मार्ग विकसित करण्यात येत असून, सदर प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी अंदाजे ₹ 3,654.47 कोटी इतक्या खर्चास शासनाने मान्यता प्रदान केलेली आहे. सदर प्रकल्प हा भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 च्या कलम 2(1) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनाचा प्रकल्प असल्यामुळे मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथील आवश्यक खाजगी जमिनींचे संपादन प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे.

४) सामाजिक परिणाम निर्धारणाबाबत:-

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 (2013 चा अधिनियम क्र. 30) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असा उल्लेख करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र राज्यास लागू असून, उक्त अधिनियमातील कलम 10अ मध्ये अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे की, राज्य शासनास लोकहितास्तव राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे कलम 10अ मध्ये नमूद केलेल्या प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण II (सामाजिक परिणाम निर्धारण) व प्रकरण III (अन्न सुरक्षा संबंधी तरतुदी) लागू करण्यापासून सूट देण्याचा अधिकार आहे.

सदर प्रकरणामध्ये नाशिक परिक्रमा मार्ग (Nashik Ring Road) हा सार्वजनिक हिताचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प असल्याने, उक्त अधिनियमाच्या कलम 10अ अन्वये प्रकरण II व प्रकरण III मधील तरतुदींमधून सूट मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचेकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार मा. विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी आदेश क्र. एसआयए/सीआर-21/2026, दिनांक 30/01/2026 अन्वये सदर प्रकल्पास लोकहितास्तव उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण II व प्रकरण III मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्रदान केली आहे. सदर सूट अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारण राजपत्र, भाग-1, मध्य उपविभाग, दिनांक 03/02/2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

५) कलम 11 अन्वये प्राथमिक अधिसूचना :-

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील कलम 11 अन्वये, समुचित शासन म्हणून मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी सदर सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे मानोरी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथील आवश्यक खाजगी जमीन संपादित करणे आवश्यक असल्याबाबत समाधान झाल्यानंतर क्रमांक भूसं/कक्ष/10/3/कावि/66/2026, दिनांक 12/03/2026 अन्वये प्राथमिक अधिसूचना (Preliminary Notification) प्रसिद्ध केली.

सदर अधिसूचनेची प्रसिद्धी अधिनियमातील कलम 11 तसेच भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचे (महाराष्ट्र) नियम, 2014 मधील तरतुदींनुसार शासन राजपत्र, दोन दैनिक वृत्तपत्रे (त्यापैकी एक स्थानिक भाषेतील), भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाचा सूचना फलक, तहसील कार्यालय, ग्रामपंचायत/तलाठी चावडी, संपादनाखालील जागा येथे प्रसिद्ध करण्यात आली असून, त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	प्रसिद्धीचे माध्यम	दिनांक
1	महाराष्ट्र शासन राजपत्र	मार्च 19 ते 25, 2026
2	दैनिक देशदुत मराठी	26/03/2026
3	दैनिक देशदुत इंग्रजी	26/03/2026
4	उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी	13/03/2026
5	तहसील कार्यालय	13/03/2026
6	ग्रामपंचायत/तलाठी चावडी	16/03/2026
7	संपादनाखालील जागा	16/03/2026

६) हरकती (कलम 15) :-

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील कलम 15(1) अन्वये कलम 11 ची प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित भूधारक व हितसंबंधित व्यक्तींना विहित कालावधीत हरकती अथवा आक्षेप सादर करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तथापि, **मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक** येथील संपादनाखालील जमिनीसंदर्भात विहित मुदतीत कोणत्याही भूधारकाकडून अथवा हितसंबंधित व्यक्तीकडून हरकत किंवा आक्षेप प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम 15 अन्वये पुढील कार्यवाही करण्याचा प्रश्न उद्भवत नसून, भूसंपादनाची कार्यवाही अधिनियमातील तरतुदीनुसार पुढे सुरू ठेवण्यात आली.

७) कलम 19 अंतिम अधिसूचना व संपादन :-

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) अन्वये, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथील आवश्यक खाजगी जमीन संपादित करण्याबाबतची घोषणा/अंतिम अधिसूचना मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी क्रमांक भूसं/कक्ष/10/3/कावि/150/2026, दिनांक 19/05/2026 अन्वये प्रसिद्ध केली आहे. सदर घोषणेमध्ये अधिनियमाच्या कलम 19(2) अन्वये आवश्यक असलेला पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेचा सारांश समाविष्ट करण्यात आलेला आहे तसेच अधिनियमातील तरतुदीनुसार आवश्यक संपादन खर्चाच्या निधीची उपलब्धता/जमा करण्याची कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. कलम 19 अंतर्गत घोषणा झाल्यानंतर सदर जमीन सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याचे वैधानिकरित्या घोषित झाले असून, त्यानुषंगाने अधिनियमातील पुढील भूसंपादन कार्यवाही करण्यात आलेली आहे.

सदर अंतिम अधिसूचनेची प्रसिद्धी अधिनियमाच्या कलम 19(4) तसेच लागू महाराष्ट्र नियमांमधील तरतुदीनुसार विहित पद्धतीने करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सदर घोषणा महाराष्ट्र शासन राजपत्रात, स्थानिक परिसरात प्रसारित होणाऱ्या दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था/महसूल कार्यालयांमध्ये तसेच लागू तरतुदीनुसार संकेतस्थळावर प्रसिद्ध/अपलोड करण्यात आलेली आहे. सदर प्रसिद्धीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	प्रसिद्धी माध्यम	दिनांक
1	महाराष्ट्र शासन राजपत्र	जुन 04-10, 2026
2	दैनिक आपलं महानगर	02/06/2026
3	उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी	22/05/2026
4	तहसिलदार, दिंडोरी	25/05/2026
5	तलाठी कार्यालय वरवंडी	25/05/2026
6	कार्यकारी अभियंता, म.रा.पा.सु.वि.म.मर्या, नाशिक	22/05/2026

सदर कलम 19 अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अंतिम अधिसूचनेनंतर, अधिनियमाच्या कलम 20 व 21 अन्वये संपादनाखालील जमिनीचे सीमांकन/मोजणी व संबंधित हितसंबंधित व्यक्तींना आवश्यक नोटिसा देण्याची कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. सदर प्रक्रियेदरम्यान प्राप्त हरकती, दावे व मागण्यांचा विचार करून त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. विहित मुदतीत कोणतीही हरकत/आक्षेप प्राप्त झालेला नसल्यास, त्याची स्वतंत्र नोंद अभिलेखावर घेण्यात आलेली आहे.

अ) कलम 21(2) अन्वये वैयक्तिक नोटीस व अभिप्राय :—

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील कलम 21(2) अन्वये, मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथील संपादनाखालील जमिनीसंदर्भात संबंधित सर्व हितसंबंधित व्यक्तींना त्यांचे हक्क, दावे, हितसंबंध व हरकती मांडण्याची संधी देण्याच्या उद्देशाने नोटीस क्र. भूसं/कावि/५९८अ/2026, दिनांक 23/06/2026 अन्वये वैयक्तिक नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. सदर नोटिसांद्वारे संबंधित हितसंबंधित व्यक्तींना विहित मुदतीत त्यांच्या जमिनीबाबतचे हक्क, दावे, हरकती, मोबदल्यासंबंधी मागण्या अथवा इतर अभिप्राय सादर करण्याची संधी देण्यात आलेली होती.

सदर नोटिसांच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या दावे, हरकती, अभिप्राय व उपलब्ध अभिलेखांची पडताळणी करण्यात आलेली असून, मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथील संपादनाखालील जमिनीसंदर्भात विहित मुदतीमध्ये कोणत्याही हितसंबंधित व्यक्तीकडून स्वतंत्र दावा, हरकत अथवा अभिप्राय प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे सदर कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विचारार्थ कोणताही अतिरिक्त वादग्रस्त मुद्दा प्रलंबित नसल्याची नोंद घेऊन, अधिनियमातील इतर लागू तरतुदीनुसार भूसंपादनाची पुढील कार्यवाही करण्यात आलेली आहे.

८) आरेखण व शासनस्तरीय कार्यवाहीबाबत :—

नाशिक परिक्रमा मार्ग व सुरत-चेन्नई महामार्ग यांच्या आडगाव ते वरवंडी या समांतर लांबीच्या अनुषंगाने दोन्ही प्रकल्पांच्या आरेखणाबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू असली तरी, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक यांचेकडून दिनांक १२/०८/२०२६ रोजी प्राप्त अधिकृत पत्रानुसार मौजे वरवंडी येथील गट क्र. ३१, ३२, ४३ व २२१ हे सदर समांतर लांबीमध्ये समाविष्ट नसून नाशिक परिक्रमा मार्गासाठी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सदर गटाबाबत नाशिक परिक्रमा मार्गासाठी सुरू असलेली सक्तीच्या भूसंपादनाची वैधानिक कार्यवाही पुढे सुरू ठेवून, अधिनियमाच्या कलम २३ अन्वये निवाड्यामध्ये त्यांचा समावेश करण्यात येत आहे.

९) सुरत—चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग व नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पातील समांतर (Parallel) व ओव्हरलॅप (Overlap) क्षेत्राबाबत केलेली कार्यवाही :—

प्रस्तुत भूसंपादन प्रकरणामध्ये नाशिक परिक्रमा मार्ग (Nashik Ring Road) प्रकल्पासाठी मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथील आवश्यक जमिनीच्या भूसंपादनाची कार्यवाही अधिनियम, 2013 मधील लागू तरतुदीनुसार सुरू आहे. तथापि, नाशिक परिक्रमा मार्ग व सुरत-चेन्नई महामार्ग यांच्या मौजे आडगाव ते वरवंडी या सुमारे 5.8 कि.मी. समांतर लांबीच्या अनुषंगाने दोन्ही प्रकल्पांचे आरेखण व भूसंपादनाबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही करण्यात आलेली असून, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक यांचेकडून प्राप्त पत्रान्वये सदर समांतर लांबीतील भूसंपादनाबाबतची सद्यस्थिती व पुढील कार्यवाहीबाबत सूचना कळविण्यात आलेल्या आहेत.

सदर पत्रानुसार सुरत-चेन्नई महामार्ग व नाशिक परिक्रमा मार्ग यांच्या समांतर लांबीमध्ये येणाऱ्या जमिनीबाबत दोन स्वतंत्र भूसंपादन प्रक्रिया न करता एकत्रितपणे भूसंपादन करण्याबाबत शासन स्तरावर निर्देश देण्यात आलेले असून,

सुरत-चेन्नई महामार्गासाठीची भूसंपादन कार्यवाही पुढील टप्प्यात असल्याने संबंधित समांतर लांबीतील नाशिक परिक्रमा मार्गाची स्वतंत्र भूसंपादन कार्यवाही त्यानुसार समायोजित करण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे, सदर समांतर लांबीमध्ये नाशिक परिक्रमा मार्गाचे काम सुरत-चेन्नई महामार्गासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या क्षेत्रामध्ये करण्याबाबत तसेच दोन्ही प्रकल्पांच्या आवश्यकतेनुसार भूसंपादनाचा निधी संबंधित संस्थांकडून प्रमाणानुसार उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही प्रस्तावित असल्याचे कळविण्यात आलेले आहे.

तथापि, संपादन संस्थेकडून प्राप्त त्याच पत्रामध्ये मौजे वरवंडी येथील गट क्र. 31, 32, 43 व 221 हे नाशिक परिक्रमा मार्गासाठी आवश्यक असल्याचे तसेच सदर गट समांतर लांबीमध्ये समाविष्ट नसल्याचे व त्यांची भूसंपादन कार्यवाही प्रलंबित असल्याचे कळविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सदर गट नाशिक परिक्रमा मार्ग प्रकल्पासाठी आवश्यक असल्याचे संपादन संस्थेने स्पष्ट केल्याने, त्यांच्या बाबतीत अधिनियम, 2013 मधील लागू तरतुदीनुसार सुरू असलेली सक्तीच्या भूसंपादनाची वैधानिक कार्यवाही पुढे सुरू ठेवून, कलम 23 अन्वये तयार करण्यात येणाऱ्या भूसंपादन निवाड्यामध्ये सदर गटांचा समावेश करण्यात येत आहे.

सदरप्रमाणे, शासन स्तरावर सुरू असलेली आरेखणाबाबतची कार्यवाही तसेच संपादन संस्थेकडून प्राप्त अधिकृत पत्रातील गटनिहाय स्थिती विचारात घेऊन, नाशिक परिक्रमा मार्गासाठी आवश्यक असलेल्या गट क्र. 31, 32, 43 व 221 यांचे भूसंपादन अधिनियमातील वैधानिक प्रक्रियेनुसार पूर्ण करून, संबंधित भूधारकांना अधिनियमातील कलम 26 ते 30 अन्वये निश्चित होणारा कायदेशीर मोबदला अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. सदर कार्यवाही करताना संबंधित गटांची अधिसूचना, संपादित क्षेत्र, हितसंबंधित व्यक्ती, बाजारमूल्य, लागू गुणांक, संबंधित स्थावर/जोड बाबींचे मूल्यांकन व इतर वैधानिक बाबींचा विचार करून कलम 23 अन्वये निवाडा निश्चित करण्यात येत आहे.

१०) कलम ११ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्राथमिक अधिसूचनेतील क्षेत्र, कलम १९ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या घोषणेतील क्षेत्र, संयुक्त मोजणीनुसार निश्चित झालेले बाधित क्षेत्र तसेच या कालावधीत थेट खरेदी व भूसंपादन कायदानुसार करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा तुलनात्मक तपशील

भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान कलम ११ अन्वये प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर खालील गटांची संयुक्त मोजणी करण्यात आली. संयुक्त मोजणीनुसार प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्र निश्चित करण्यात आले असून, त्यानुसार काही गटांमध्ये बाधित क्षेत्रामध्ये किरकोळ वाढ अथवा घट झालेली आहे. तसेच, या कालावधीत काही गटांतील जमीनधारकांच्या संमतीने संबंधित क्षेत्र थेट खरेदी प्रक्रियेद्वारे संपादित करण्यात आले असून, उर्वरित क्षेत्राबाबत लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदीनुसार भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आलेली आहे.

कलम ११ अन्वये अधिसूचित क्षेत्र, संयुक्त मोजणीनुसार निश्चित झालेले बाधित क्षेत्र, कलम १९ अन्वये घोषित करण्यात आलेले क्षेत्र, तसेच थेट खरेदी व भूसंपादन कायदानुसार करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा तुलनात्मक तपशील पुढील तक्त्यामध्ये दर्शविण्यात आला आहे.

अ.क्र.	गट क्रमांक	कब्जेदार	संयुक्त मोजणी नुसार संपादित क्षेत्र (हे.आर.)	कलम ११ च्या अधिसूचनेनुसार संपादित क्षेत्र (हे.आर.)	कलम १९ च्या अधिसूचनेनुसार संपादित क्षेत्र (हे.आर.)	शेरा	जमिन ताब्यात घ्यावयाची कार्यपद्धती
१	४२ पैकी	महेंद्र मुरलीधर पाटील	०.५८००	०.००००	०.००००	सदर गट भूसंपादन प्रस्तावात नसून प्रत्यक्षात संपादनात येत आहे.	थेट खरेदीने ताब्यात

अ.क्र.	गट क्रमांक	कब्जेदार	संयुक्त मोजणी नुसार संपादित क्षेत्र (हे.आर.)	कलम ११ च्या अधिसूचनेनुसार संपादित क्षेत्र (हे.आर.)	कलम १९ च्या अधिसूचनेनुसार संपादित क्षेत्र (हे.आर.)	शेरा	जमिन ताब्यात घ्यावयाची कार्यपद्धती
२	३३ पैकी	प्रेमनाथ भिमा जाधव, वैभव प्रेमनाथ जाधव	०.९०००	०.८६२१	०.००००	—	थेट खरेदीने ताब्यात
३	११८ पैकी	नितीन मुरलीधर वाणी धामणे इ.	०.०१००	०.००००	०.००००	—	थेट खरेदीने ताब्यात
४	२२१ पैकी	ज्ञानेश्वर, वसंत, विलास, संपत गटकळ, महेंद्र पाटील	१.४३००	१.४१३९	१.४३००	—	भूसंपादन कायदानुसार
५	३२ पैकी	किसन, परशराम, हरिभाऊ तुकाराम जाधव	०.५०००	०.५१७२	०.५०००	—	भूसंपादन कायदानुसार
६	३१ पैकी	मंजुळाबाई मुळाणे, सिताबाई लोहकरे, हिराबाई जाधव इ.	१.०२००	१.१३६७	१.०२००	—	भूसंपादन कायदानुसार
७	४३ पैकी	निवृत्ती सुकदेव भोंडवे	०.०५००	०.०६२७	०.०५००	—	भूसंपादन कायदानुसार
एकुण		-	४.४९	३.९९२६	३.००००	-	

११) संयुक्त मोजणी :-

संपादनाखालील जमिनीची अचूक सीमा, क्षेत्रफळ, प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्र तसेच प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले संपादित क्षेत्र निश्चित करण्याच्या दृष्टीने, मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथील नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या खाजगी जमिनीची संयुक्त मोजणी करण्याबाबत उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, दिंडोरी यांना आदेशित करण्यात आले होते.

त्यानुषंगाने उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, दिंडोरी यांनी संबंधित विभागांचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित हितसंबंधित यांच्या उपस्थितीत दिनांक 02/02/2026 ते 05/02/2026 या कालावधीत संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण केली. सदर मोजणीच्या आधारे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, दिंडोरी यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र. जा.क्र. 739/2026, दिनांक 17/03/2026 (मो.र.नं. द्रुतगती भूसंपादन प्रकरण क्र. 071543) अन्वये संयुक्त मोजणी नकाशा, मोजणी पत्रक व परिशिष्ट-16 या कार्यालयास सादर केले.

त्यानंतर संबंधित भूधारकांनी संयुक्त मोजणीबाबत घेतलेल्या हरकती व निदर्शनास आणून दिलेल्या बाबींचा विचार करून, उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, दिंडोरी यांचेकडून अहवाल क्र. भूमा/भूसं/वरवंडी-वरवंडी/2026, जा.क्र. 1241, दिनांक 11/05/2026 अन्वये सुधारित संयुक्त मोजणी अहवाल सादर करण्यात आला. तसेच नाशिक परिक्रमा मार्ग व सुरत-चेन्नई महामार्ग यांच्या परस्पर आच्छादित (Overlap) क्षेत्राचा विचार करून, सदर Overlap क्षेत्र वगळून आवश्यक क्षेत्र निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने दिनांक 03/07/2026 रोजी सुधारित संयुक्त मोजणी अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

सदर संयुक्त मोजणी अहवाल, सुधारित मोजणी अहवाल, संयुक्त मोजणी नकाशा, मोजणी पत्रक व परिशिष्ट-16 मधील तपशील, तसेच संपादन संस्थेकडून प्रकल्पासाठी आवश्यक असल्याचे कळविण्यात आलेले क्षेत्र यांचा एकत्रित विचार करता, नाशिक परिक्रमा मार्ग प्रकल्पासाठी मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथील एकूण 4.49 हे.आर.

खाजगी जमीन संपादनासाठी आवश्यक असल्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. सदर निश्चित क्षेत्र ग्राह्य धरून प्रस्तुत भूसंपादन निवाड्यामध्ये आवश्यक ती पुढील वैधानिक कार्यवाही करण्यात आलेली आहे.

अ.क्र.	गट नं.	भोगवटदार वर्ग	7/12 एकुण क्षेत्र			गटाची एकुण आकारणी	गटाचा प्रती हे. आकार (रु. पै.) (रकाना क्र. 4/3अ)	आकारणी नुसार गट क्रमांक (ग्रुप)	संपादित क्षेत्र (हे.आर)
			लागवडी लायक	पोट खराबा	एकुण क्षेत्र				
१	२	३	३अ	३ब	३क	४	५	६	७
१	४२ पैकी	वर्ग -१	७.६९	०.९०	८.५९	४.५०	०.५८५२	१	०.५८००
२	२२१ पैकी	वर्ग -१	८.५९	१.२१	९.८०	३.९४	०.४५८७	१	१.४३००
३	३३ पैकी	वर्ग -१	७.६०	१.०६	८.६६	३.५६	०.४६८४	१	०.९०००
४	३२ पैकी	वर्ग -१	२.७३	०.०७	२.८०	१.५०	०.५४९५	१	०.५०००
५	३१ पैकी	वर्ग -१	४.४६	०.३३	४.७९	२.००	०.४४८४	१	१.०२००
६	११८ पैकी	वर्ग -१	२.८५	०.०७	२.९२	५.२५	१.८४२१	२	०.०१००
७	४३ पैकी	वर्ग -२	२.२९	१.००	३.२९	१.५७	०.६८५६	१	०.०५००
एकुण			३६.२१	४.६४	४०.८५	२२.३२	५.०३८		४.४९

१२) थेट खरेदीद्वारे जमिन ताब्यात आलेल्या गटांचा तपशिल :-

मा. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित (MSIDC Ltd.), मुंबई यांचेकडील पत्र क्र. व्य.स./म.रा.पा.सु.वि.म./239/2026, दिनांक 27/01/2026 अन्वये सन 2027 मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिक परिक्रमा मार्ग प्रकल्पाचे काम विहित कालावधीत पूर्ण होण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने पूर्ण होणे आवश्यक असल्याने, शासन परिपत्रक दिनांक 25 जानेवारी, 2017 मधील तरतुदीनुसार खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी धोरणाचा अवलंब करण्याबाबत मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना विनंती करण्यात आली होती.

त्यानुषंगाने समन्वय अधिकारी (भूसंपादन), जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक यांनी पत्र क्र. भूसं/कक्ष/10/03/कावि/25/2026, दिनांक 11/02/2026 अन्वये शासन परिपत्रकानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले.

त्यानंतर दिनांक 23/03/2026 रोजी मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हास्तरीय थेट खरेदी समितीच्या बैठकीमध्ये मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथील नाशिक परिक्रमा मार्ग प्रकल्पासाठी बाधित होणाऱ्या जमिनीच्या मूल्यांकनास व थेट खरेदी दरास मान्यता प्रदान करण्यात आली. त्यानुसार संपादन संस्था कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक यांनी खालील नमूद गटांतील एकूण 4.9500 हे.आर. क्षेत्र खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करून ताब्यात घेतले आहे.

अ.क्र.	गट क्रमांक	संपादित क्षेत्र (हे.आर.)	कब्जेदार	शेरा	थेट खरेदी पध्दत
1	42 पैकी	0.5800	महेंद्र मुरलीधर पाटील	सदर गट भूसंपादन प्रस्तावात नसून प्रत्यक्षात संपादनात येत आहे.	थेट खरेदीने ताब्यात
2	33 पैकी	0.9000	प्रेमनाथ भिमा जाधव, वैभव प्रेमनाथ जाधव	—	थेट खरेदीने ताब्यात
3	118 पैकी	0.0100	नितीन मुरलीधर वाणी धामणे इ.	—	थेट खरेदीने ताब्यात
एकुण		1.4900	-	-	-

१३) पुनर्वसन व पुनर्वसाहत :-

अ) मालकी हक्क :- संपादनाखालील जमिनींचा मालकी हक्क संबंधित 7/12 उतारे, अधिकार अभिलेख, फेरफार नोंदी तसेच इतर महसुली अभिलेखांच्या आधारे ग्राह्य धरण्यात आलेला आहे. प्रस्तुत प्रारूप निवाड्यानुसार नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आलेली असून, मोबदला अदा करतेवेळी मालकी हक्क, हितसंबंध, वाटणी अथवा मोबदल्यावरील हक्कासंदर्भात कोणताही वाद अथवा दावा निर्माण झाल्यास सदर प्रकरणाचा निपटारा भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील लागू तरतुदीनुसार आवश्यकतेनुसार कलम 64 अन्वये सक्षम प्राधिकरणाकडे संदर्भित करण्यात येईल.

ब) पुनर्वसन व पुनर्वसाहत :- सदर भूसंपादन प्रकरणामध्ये संपादनाखालील जमिनीमुळे कोणतेही निवासी घर, वस्ती अथवा कुटुंब विस्थापित होत नसून, केवळ कृषी जमिनीचे संपादन प्रस्तावित आहे. त्यामुळे भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील द्वितीय अनुसूची (Second Schedule) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीचे लाभ देण्याची आवश्यकता उद्भवत नाही. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीसंदर्भातील कोणतेही आर्थिक अथवा इतर लाभ देय नाहीत.

१४) मोबदला व पुनर्वसन-पुनर्वसाहतीबाबत दायित्व :-

सदर भूसंपादन प्रकरणामध्ये संपादन संस्था म्हणून कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित (MSIDC Ltd.), नाशिक कार्यरत आहेत. प्रस्तुत प्रारूप निवाड्यानुसार अधिनियमाच्या कलम 23 अन्वये निश्चित करण्यात येणारा मोबदला, तसेच कलम 64 अन्वये सक्षम प्राधिकरण अथवा न्यायालयासमोर संदर्भित प्रकरणांमध्ये अंतिम निर्णयानुसार देय होणारी वाढीव मोबदला रक्कम, कलम 73 अन्वये अनुज्ञेय वैधानिक लाभ, कलम 80 अन्वये देय व्याज, तसेच भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीशी संबंधित न्यायालयीन अथवा वैधानिक कार्यवाहीमधून उद्भवणारी इतर सर्व आर्थिक दायित्वे, खर्च व देयके अदा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संपादन संस्था या नात्याने कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक यांची राहिल. सदर सर्व देयकांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही संपादन संस्थेची राहिल.

१५) जमिनीशी निगडित घटकांचे मूल्यांकन :-

मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथील संपादनाखालील जमिनीची संयुक्त मोजणी करताना संबंधित विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहून संपादनामुळे बाधित होणाऱ्या जमिनीशी निगडित घटकांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. त्यानुसार कृषी विभाग, वन विभाग, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच इतर संबंधित विभागांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील बाधित बाबींची नोंद घेऊन प्रचलित शासन नियम, शासन निर्णय, परिपत्रके तसेच विहित निकषांनुसार आवश्यक कार्यवाही केली आहे.

संयुक्त मोजणीदरम्यान संबंधित विभागांकडून संपादनामुळे बाधित होणारी फळझाडे, वनझाडे, विहिरी, पाईपलाईन, पाणीपुरवठा सुविधा, बांधकामे, इतर स्थावर मालमत्ता यांची प्रत्यक्ष नोंद घेण्यात आलेली असून, त्याचा तपशील पुढील तक्त्यामध्ये नमूद करण्यात आलेला आहे.

संबंधित विभागांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून सादर केलेल्या अंतिम मूल्यांकन अहवालांच्या आधारे या सर्व बाधित बाबींचे मूल्यांकन करण्यात आले असून, त्याचा समावेश प्रस्तुत निवाड्यातील अंतिम मूल्यांकन तक्ता तसेच अंतिम नुकसानभरपाईच्या गणनेमध्ये करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांनी निश्चित केलेल्या मूल्यांकनासच या निवाड्यासाठी आधारभूत मानण्यात आले आहे.

अ.क्र.	गट क्रमांक	संपादीत क्षेत्र (हे. आर.)	कब्जेदाराचे नाव	इमारत	विहीर	झाडे
1	221 पैकी	1.43	द्यानेश्वर, वसंत, विलास, संपत गटकळ, महेंद्र पाटील	-	-	1 पळस
2	32 पैकी	0.50	किसन, परशुराम, हरिभाऊ तुकाराम जाधव	-	-	1 बाभुळ
3	31 पैकी	1.02	मंजुळाबाई मुळाणे, सिताबाई लोहकरे, हिराबाई जाधव इ.	1 प्लिंथ (अंशता)	2 पाईपलाईन	1 हिवर, 2 बाभुळ
4	43 पैकी	0.05	निवृत्ती सुकदेव भोंडवे	-	-	-

१६) जमिनीचे मूल्यंदर दर निश्चिती बाबत :-

अ) जमिनीचे मूल्यांकन निश्चितीची कार्यपद्धती :- भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील कलम 26 तसेच त्या अनुषंगिक नियमांनुसार जमिनीचे बाजारमूल्य निश्चित करण्यासाठी मूल्यांकनास संदर्भित दिनांकापूर्वीच्या लगतच्या तीन वर्षांतील नोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्यवहारांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

त्यानुषंगाने मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथील नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी थेट खरेदीची जाहीर सूचना दिनांक 21/02/2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर जाहीर सूचनेच्या संदर्भ दिनांकापूर्वीच्या सलग तीन वर्षांच्या कालावधीतील, म्हणजे दिनांक 21/02/2023 ते 20/02/2026 या कालावधीतील मौजे वरवंडी येथील नोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्यवहारांची दुय्यम निबंधक, दिंडोरी यांच्याकडून उपलब्ध असलेली सूची क्र. 2 प्राप्त करून घेण्यात आलेली आहे.

सदर सूचीतील सर्व खरेदी-विक्री व्यवहारांचा अधिनियम, 2013 मधील तरतुदी, शासनाच्या प्रचलित मार्गदर्शक सूचना तसेच बाजारमूल्य निश्चितीसाठी लागू असलेल्या निकषांच्या आधारे सविस्तर अभ्यास, छाननी व विश्लेषण करण्यात आले असून, त्यानुषंगाने बाजारमूल्य निश्चित करण्यासाठी ग्राह्य व अग्राह्य व्यवहारांचे वर्गीकरण करून पुढील कार्यवाही करण्यात आलेली आहे.

अ) मागील 3 वर्षांतील खरेदी विक्री व्यवहार सूची क्र. 2 (इंडेक्स 2) झालेल्या जमिनीचा प्रति हेक्टर आकारणी निश्चित करणे. :- प्राप्त खरेदी- विक्री व्यवहारातील जमीन गटांचे प्रती हेक्टरी आकारणी निश्चित करण्यात येवून जमिनीचा आकार प्रति हेक्टरी काढण्याकरीता खालील सूत्र वापरण्यात आले आहे.

प्रति हेक्टरी आकारणी = जमीन गटाची एकूण आकारणी ÷ गटाचे लागवडीलायक क्षेत्र.

आ) मागील 3 वर्षांतील खरेदी विक्री व्यवहार झालेल्या जमिनीचा प्रति हेक्टरी आकारणीनुसार जिरायत आकार ग्रुप क्रमांक निश्चित करणे. :- राज्य शासनाचे शिघ्रसिद्धगणक (रेडिरेकनर) मध्ये प्रती हेक्टरी आकाराचे ग्रुपनुसार जिरायत जमिनीचे मूल्यांकन नमूद केले असून खालील प्रमाणे एकूण 7 जिरायत जमिनीचे ग्रुप तयार/ करणेत आले आहेत.

अ.क्र.	प्रती हेक्टरी आकारणी (रु. पै)	आकारणी नुसार गट क्रमांक
1	0 ते 1.25	1
2	1.25 ते 2.50	2
3	2.51 ते 5.00	3
4	5.01 ते 7.50	4
5	7.51 ते 10.00	5
6	10.01 ते 12.50	6
7	12.51 ते पुढे	7

प्राप्त खरेदी-विक्री व्यवहारामधील जमीन गटांचे प्रति हेक्टरी आकारणी निश्चित करून सदर खरेदी-विक्री व्यवहार शासनाचे शिघ्रसिद्धगणकामध्ये (रेडिरेकनरमध्ये) प्रति हेक्टरी आकाराचे ग्रुप नुसार नमूद एकूण 7 ग्रुपपैकी कोणत्या आकारणी ग्रुपमध्ये येतो हे निश्चित करून त्याप्रमाणे सर्व खरेदी-विक्री व्यवहारांचे वर्गीकरण केले.

इ) मागील 3 वर्षांतील खरेदी विक्री व्यवहार झालेल्या जमिनीचा प्रति हेक्टरी दर निश्चित करणे. :- प्राप्त खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या सूची क्र.2 (इंडेक्स-2) मधील खरेदीचे क्षेत्र व खरेदीची किंमत या आधारे त्या व्यवहारातील जमिनीची प्रति हेक्टरी किंमत काढणेत येवून त्याकरीता खालील सूत्र वापरण्यात आले आहे.

व्यवहाराची प्रति हेक्टरी किंमत = खरेदीची किंमत (₹) ÷ खरेदीचे क्षेत्र (हेक्टर मध्ये)

ई) मागील 3 वर्षातील खरेदी विक्री व्यवहार झालेल्या जमिनीचा प्रकार निश्चित करणे. :- दुय्यम निबंधक कार्यालय, नोंदणी महानिरिक्षक यांचे वेबसाईट किंवा तलाठी कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या खरेदी दस्ताच्या सूची क्र. 2 (इंडेक्स-2) च्या प्रतीचे अवलोकन करता, काही सूची-2 मध्ये जमिनीचा जिरायत, हंगामी बागायत, बागायत, बिनशेती, रहिवास, औद्योगिक व्यावसायिक वापर असा जमिनीचा प्रकार नमूद केलेला नाही. त्यामुळे खरेदी दस्ताच्या सूची क्र. 2 मध्ये नमूद केलेल्या जमीन गटांचे 7/12 उतारे व मागील 3 वर्षातील पिक पहाणी वरून जमिनीचा प्रकार निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार प्राप्त खरेदी-विक्री व्यवहारामधून बिनशेती प्रयोजनार्थ झालेले जमीनीचे व्यवहार बाजूला काढून ठेवण्यात आले. संपादित होणाऱ्या क्षेत्रात बिनशेती (रहिवास, औद्योगिक, वाणीज्य) प्रयोजनाच्या जमिनी संपादनाखाली असल्यास त्यांचा जमीन दर ठरविणेसाठी या बिनशेती व्यवहारांचा उपयोग होऊ शकेल. तद्नंतर तुकडेजोड व तुकडेबंदी अधिनियमातील तरतूदीनुसार 10 आर क्षेत्र व त्यापेक्षा कमी क्षेत्राचे व्यवहार मुल्यांकनातून वगळावेत कारण आधुनिक मशागतीचे तंत्राद्वारे 10 आर पेक्षा कमी क्षेत्राच्या तुकड्यांवर व्यावसायिक व आर्थिकदृष्ट्या शेती करणे व्यवहार्य नसल्याने तसेच 10 आर किंवा त्या पेक्षा कमी क्षेत्राचे व्यवहार अकृषिक कारणे, पोहोच रस्ते, विहीरी याकरिता झाले असल्याने व सदरचे व्यवहार त्या क्षेत्राचे वास्तविक जमीनदर प्रतिबिंबित करीत नसल्याने ते व्यवहार मुल्यांकनाच्या कार्यपद्धतीतून वगळण्यात आले. अशाप्रकारे प्राप्त सर्व खरेदी-विक्री व्यवहारातून बिनशेती प्रयोजनार्थ झालेले व्यवहार बाजूला काढलेनंतर व 10 आर किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्राचे व्यवहार वगळणेत आलेनंतर उर्वरित व्यवहारातील जमीन गटाच्या 7/12 उताऱ्यावरून मागील 3 वर्षांची पिकपहाणी तपासून सदर व्यवहारातील जमिनीचा जिरायत, हंगामी बागायत व बागायत असा प्रकार निश्चित केला आहे.

उ) मागील 3 वर्षातील खरेदी विक्री व्यवहारातील हंगामी बागायत / बागायत जमिनी ह्या जिरायत जमिनीमध्ये परावर्तित करणेसाठी गुणक निश्चित करणे. :- शिघ्रसिद्धगणकासाठी तयार करणेत आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये एखाद्या गावात, हंगामी बागायत किंवा बारमाही बागायत जमिनीसाठी स्वतंत्र दर नमूद नसल्यास त्या गावातील हंगामी बागायतीसाठी जिरायत जमीनदराच्या दीडपट जमीनदर, बारमाही बागायत जमिनीसाठी जिरायत जमीनीच्या दुप्पट जमीनदर देणेची तरतूद आहे. त्यानुसार प्राप्त खरेदी-विक्री व्यवहारातील जमिनीचा प्रकार (जिरायत/हंगामी बागायत/बागायत) निश्चित करणेची कार्यवाही करून त्या व्यवहारात समाविष्ट जमिनी जिरायत जमिनीमध्ये परावर्तित करणेसाठी खालील प्रमाणे गुणक निश्चित केले आहेत.

अ.क्र.	जमिनीचा प्रकार	गुणक
1	जिरायती	1
2	हंगामी बागायती	0.6666
3	बागायत	0.50

अशा प्रकारे हंगामी बागायत जमिनीचा दर हा जिरायत जमिन दराच्या दीडपट असल्याने हंगामी बागायत जमीन, जिरायत जमिनीमध्ये परावर्तित करताना $1 \div 1.50 = 0.6666$ हा गुणक वापरणे आवश्यक आहे, तर बारमाही

बागायत जमिनीचा दर हा जिरायत जमीनदाराच्या दुप्पट असल्याने बारमाही बागायत जमिन जिरायत जमिनीमध्ये परावर्तीत करताना $1 \div 2 = 0.50$ हा गुणक वापरणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये गुणांकनुसार जमिनीचे दर जिरायती प्रमाणे परावर्तीत करण्यात आलेले आहेत.

ऊ) उपलब्ध खरेदी विक्री व्यवहाराबाबत :- मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथील शेतजमिनीचे बाजारमूल्य निश्चित करण्यासाठी दिनांक 21/02/2023 ते 20/02/2026 या कालावधीतील नोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्यवहारांची सूची क्र. 2 (इंडेक्स-2) दुय्यम निबंधक, दिंडोरी यांच्याकडून प्राप्त करून घेण्यात आलेली आहे. सदर सूचीमध्ये एकूण 40 खरेदी-विक्री व्यवहार उपलब्ध झाले असून, त्यापैकी आकारणी ग्रुप क्रमांक-1 मधील 24 व्यवहार व आकारणी गट क्रमांक-2 मधील 16 व्यवहार आढळून आले आहेत. सदर सर्व व्यवहारांचा तपशील प्रपत्रामध्ये जोडण्यात आलेला आहे.

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील कलम 26 तसेच त्याअनुषंगिक नियमांनुसार बाजारमूल्य निश्चित करताना संपादित होणाऱ्या जमिनीच्या परिसरातील उपलब्ध नोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्यवहारांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. त्यामध्ये प्रत्येक व्यवहाराचा कालावधी, जमिनीचा प्रकार, प्रति हेक्टरी दर, आकारणी गट, क्षेत्रफळ, व्यवहाराचे स्वरूप तसेच संबंधित व्यवहारातून परिसरातील वास्तविक बाजारभाव प्रतिबिंबित होतो अथवा नाही, याचा वस्तुनिष्ठ विचार करण्यात आला.

सदर परीक्षणामध्ये असामान्य, अपवादात्मक अथवा कृत्रिमरीत्या वाढविलेल्या दरांचे व्यवहार (Outlier Transactions) तसेच परिसरातील तुलनात्मक व्यवहारांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी दराने नोंदविलेले व वास्तविक बाजारभाव प्रतिबिंबित न करणारे व्यवहार बाजारमूल्य निश्चितीसाठी अग्राह्य धरण्यात आले. त्याउलट संबंधित परिसरातील वास्तव बाजारस्थिती दर्शविणारे, तुलनात्मक स्वरूपाचे व विश्वासाहर् व्यवहार बाजारमूल्य निश्चितीसाठी ग्राह्य धरण्यात आले.

त्याअनुषंगाने आकारणी ग्रुप क्रमांक-1 मधील एकूण 24 व्यवहारांची सविस्तर छाननी करण्यात आली. त्यापैकी परिसरातील तुलनात्मक व्यवहारांच्या तुलनेत असामान्यरीत्या जास्त दराचे 2 व्यवहार तसेच लक्षणीयरीत्या कमी दराचे 3 व्यवहार संबंधित परिसरातील वास्तविक बाजारभावाचे प्रतिनिधित्व करीत नसल्याचे आढळून आल्यामुळे ते बाजारमूल्य निश्चितीसाठी अग्राह्य धरण्यात आले. उर्वरित 19 व्यवहार हे तुलनात्मक, प्रतिनिधिक व विश्वासाहर् स्वरूपाचे असल्याने बाजारमूल्य निश्चितीसाठी ग्राह्य धरण्यात आले. त्याचा गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे.

आकारणी गट क्रमांक—1 मधील खरेदी-विक्री व्यवहारांचे वर्गीकरण

अ.क्र.	व्यवहार क्रमांक	आकारणी नुसार ग्रुप	व्यवहार संख्या	शेरा
1	20, 23	1	2	सदर व्यवहारांमधील प्रति हेक्टरी किंमत परिसरातील तुलनात्मक व्यवहारांच्या तुलनेत असामान्यरीत्या जास्त असून, संबंधित परिसरातील वास्तविक बाजारभावाचे प्रतिनिधित्व करीत नसल्याने बाजारमूल्य निश्चितीसाठी अग्राह्य धरण्यात आले आहेत.

2	3, 13, 24	1	3	सदर व्यवहारांमधील प्रति हेक्टरी किंमत परिसरातील तुलनात्मक व्यवहारांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी असल्याने संबंधित परिसरातील वास्तविक बाजारभावाचे प्रतिनिधित्व करीत नसल्यामुळे बाजारमूल्य निश्चितीसाठी अग्राह्य धरण्यात आले आहेत.
3	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	1	19	सदर व्यवहार तुलनात्मक स्वरूपाचे असून बाजारमूल्य निश्चितीसाठी ग्राह्य धरण्यात आले आहेत.
एकूण	—	1	24	—

ग्राह्य धरण्यात आलेल्या 19 व्यवहारांपैकी बाजारातील वास्तव प्रवृत्ती प्रतिबिंबित करणाऱ्या उच्चतम 50 टक्के प्रति हेक्टरी जिरायत परावर्तित दर असलेल्या 9 व्यवहारांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला. सदर कार्यवाहीचा उद्देश अपवादात्मक अथवा असंतुलित व्यवहारांचा परिणाम टाळून संबंधित परिसरातील वास्तव, प्रतिनिधिक व न्याय्य बाजारभाव निश्चित करणे हा आहे. त्यानुसार निवडण्यात आलेल्या व्यवहारांच्या सरासरी दरावरून आकारणी गट क्रमांक-1 साठी जिरायत जमिनीचा सरासरी बाजारमूल्य दर रुपये 23,37,407/- (अक्षरी रुपये तेवीस लाख सदतीस हजार चारशे सात फक्त) प्रति हेक्टर इतका निश्चित करण्यात आलेला आहे. सदर व्यवहारांचा तपशील स्वतंत्र प्रपत्रामध्ये जोडण्यात आलेला आहे.

ग्रुप 2 च्या जमीनीसाठी प्राप्त खरेदी विक्री व्यवहारांचे वर्गीकरण त्यांचा गोषवारा खालील प्रमाणे

अ.क्र.	व्यवहार क्रमांक	आकारणी गट	व्यवहार संख्या	शेरा
1	4, 6, 10	2	3	सदर व्यवहारांमधील प्रति हेक्टरी किंमत परिसरातील तुलनात्मक व्यवहारांच्या तुलनेत असामान्यरीत्या जास्त असून, संबंधित परिसरातील वास्तविक बाजारभावाचे प्रतिनिधित्व करीत नसल्याने बाजारमूल्य निश्चितीसाठी अग्राह्य धरण्यात आले आहेत.
2	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	2	13	सदर व्यवहार तुलनात्मक, प्रतिनिधिक व विश्वासाहर् स्वरूपाचे असल्याने बाजारमूल्य निश्चितीसाठी ग्राह्य धरण्यात आले आहेत.
एकूण	—	2	16	—

आकारणी ग्रुप क्रमांक-2 मध्ये वर्गीकृत करण्यात आलेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची सविस्तर छाननी केल्यानंतर एकूण 16 खरेदी-विक्री व्यवहार उपलब्ध झाल्याचे निदर्शनास आले. सदर व्यवहारांपैकी परिसरातील तुलनात्मक व्यवहारांच्या तुलनेत प्रति हेक्टरी किंमत असामान्यरीत्या जास्त असलेले 3 व्यवहार (व्यवहार क्र. 4, 6 व 10) संबंधित परिसरातील वास्तविक बाजारभावाचे प्रतिनिधित्व करीत नसल्यामुळे बाजारमूल्य निश्चितीसाठी अग्राह्य धरण्यात आले आहेत. उर्वरित 13 व्यवहार हे तुलनात्मक, प्रतिनिधिक व विश्वासाहर्

स्वरूपाचे असल्याने बाजारमूल्य निश्चितीसाठी ग्राह्य धरण्यात आले आहेत. त्यांचा तपशील स्वतंत्र प्रपत्रामध्ये जोडण्यात आलेला आहे.

ग्राह्य धरण्यात आलेल्या 13 व्यवहारांपैकी बाजारातील वास्तव प्रवृत्ती प्रतिबिंबित करणाऱ्या उच्चतम 50 टक्के प्रति हेक्टरी जिरायत परावर्तित दर असलेल्या 6 व्यवहारांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला. सदर कार्यवाहीचा उद्देश अपवादात्मक अथवा असंतुलित व्यवहारांचा परिणाम टाळून संबंधित परिसरातील वास्तव, प्रतिनिधिक व न्याय्य बाजारभाव निश्चित करणे हा आहे.

त्यानुसार निवडण्यात आलेल्या व्यवहारांच्या प्रति हेक्टरी जिरायत परावर्तित दरांचा सरासरी दर काढण्यात आला असता आकारणी ग्रुप क्रमांक-2 मधील जिरायत जमिनीचा सरासरी बाजारमूल्य दर रुपये 19,24,726/- (अक्षरी रुपये एकोणीस लाख चोवीस हजार सातशे सव्वीस फक्त) प्रति हेक्टर इतका निश्चित करण्यात आलेला आहे. सदर व्यवहारांचा तपशील स्वतंत्र प्रपत्रामध्ये जोडण्यात आलेला आहे.

अ) ग्रुप क्रमांक-1 मधील जमिनीबाबत :- उपलब्ध नोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्यवहारांचे विश्लेषण करून आकारणी गट क्रमांक-1 मधील जमिनीसाठी बाजारमूल्य निश्चितीची कार्यवाही करण्यात आली. ग्राह्य धरण्यात आलेल्या तुलनात्मक व्यवहारांच्या विश्लेषणानुसार सदर गटातील जिरायत जमिनीचा सरासरी बाजारमूल्य दर रुपये 23,37,407/- (अक्षरी रुपये तेवीस लाख सदतीस हजार चारशे सात फक्त) प्रति हेक्टर इतका प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे.

आ) ग्रुप क्रमांक-2 मधील जमिनीबाबत :- उपलब्ध नोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्यवहारांचे विश्लेषण करून आकारणी गट क्रमांक-2 मधील जमिनीसाठी बाजारमूल्य निश्चितीची कार्यवाही करण्यात आली. ग्राह्य धरण्यात आलेल्या तुलनात्मक व्यवहारांच्या विश्लेषणानुसार सदर गटातील जिरायत जमिनीचा सरासरी बाजारमूल्य दर रुपये 19,24,726/- (अक्षरी रुपये एकोणीस लाख चोवीस हजार सातशे सव्वीस फक्त) प्रति हेक्टर इतका प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे.

इ) ग्रुप क्रमांक-3 मधील जमिनीबाबत :- आकारणी गट क्रमांक-3 मधील जमिनीसाठी मागील तीन वर्षांतील नोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्यवहार उपलब्ध नसल्यामुळे सदर गटासाठी तुलनात्मक विक्री व्यवहारांच्या आधारे स्वतंत्र बाजारमूल्य निश्चित करणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे सदर गटाच्या बाजारमूल्य निश्चितीकरिता इतर वस्तुनिष्ठ निकषांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

ई) ग्रुप क्रमांक-1, 2 व 3 मधील जमिनींच्या अंतिम बाजारमूल्याबाबत :- उपलब्ध खरेदी-विक्री व्यवहारांचे विश्लेषण, प्रत्यक्ष संयुक्त मोजणी अहवाल, संपादित होणाऱ्या जमिनीचे स्थान, भौगोलिक सलगता, जमिनीचा दर्जा, वापर, विकासाची क्षमता तसेच संपूर्ण संपादन क्षेत्राची वस्तुस्थिती यांचा सखोल विचार करण्यात आला.

सदर परीक्षणामध्ये आकारणी ग्रुप क्रमांक-2 व 3 मधील जमिनी या प्रत्यक्षात आकारणी ग्रुप क्रमांक-1 मधील जमिनीपेक्षा कमी प्रतीच्या अथवा कमी मूल्याच्या नसून, अनेक ठिकाणी त्या समान अथवा अधिक सक्षम

स्वरूपाच्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ आकारणीतील तांत्रिक फरक अथवा तुलनात्मक व्यवहारांच्या अनुपलब्धतेमुळे संबंधित भूधारकांना कमी बाजारमूल्य देणे हे भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील न्याय्य व वाजवी भरपाई (Fair Compensation) या मूलभूत तत्वाशी विसंगत ठरेल. तसेच बाजारमूल्य निश्चिती करताना समान स्वरूपाच्या, समान भौगोलिक परिस्थितीतील व समान सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनींना समान निकषांवर मोबदला देणे हे न्यायालयांनी वेळोवेळी अधोरेखित केलेले तत्त्व आहे. त्यामुळे समान गुणवत्तेच्या जमिनींमध्ये केवळ आकारणी गट अथवा तुलनात्मक व्यवहारांच्या उपलब्धतेच्या आधारावर कृत्रिम दरभेद करणे न्याय्य ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे, प्रस्तुत प्रकरणात नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील थेट खरेदी समितीने संबंधित गावातील सर्व उपलब्ध खरेदी-विक्री व्यवहार, शिग्रसिद्धगणक (Ready Reckoner), स्थानिक बाजारस्थिती, भूधारकांशी झालेली चर्चा तसेच प्रत्यक्ष क्षेत्रीय परिस्थितीचा विचार करून प्रति हेक्टर रुपये 23,37,407/- हा दर निश्चित केलेला आहे. सदर दर व प्रस्तुत भूसंपादनासाठी करण्यात आलेले बाजारमूल्य विश्लेषण यामध्ये सुसंगती आढळून येत असून, समान प्रकल्पासाठी एकाच गावातील समान स्वरूपाच्या जमिनींसाठी वेगवेगळे बाजारमूल्य निश्चित करणे प्रशासकीयदृष्ट्या व कायदेशीरदृष्ट्या उचित ठरणार नाही. म्हणून, उपलब्ध सर्व अभिलेख, खरेदी-विक्री व्यवहारांचे विश्लेषण, प्रत्यक्ष संयुक्त मोजणी, जमिनीची गुणवत्ता, समानतेचे तत्त्व (Parity Principle), न्याय्य भरपाई (Fair Compensation) तसेच भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील कलम 26 मधील तत्वांचा एकत्रित विचार करून मौजे वरवंडी येथील आकारणी गट क्रमांक-1, 2 व 3 मधील **सर्व जिरायत जमिनींसाठी प्रति हेक्टर रुपये 23,37,407/- (अक्षरी रुपये तेवीस लाख सदतीस हजार चारशे सात फक्त)** हा दर निश्चित करण्यात आलेला होता. सदर दर निश्चितीकामी सहायक संचालक नगर रचना या कार्यलयाकडे शिफारसीसाठी पाठविण्यात आलेला होता.

१७) सहायक संचालक नगर रचना यांचा अभिप्राय :-

सहाय्यक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी त्यांच्या पत्र क्र. भुसं/मौ. वरवंडी, ता. दिंडोरी/संसंरचना/137, दिनांक 16/03/2026 अन्वये मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथील संपादनाखालील जमिनींच्या बाजारमूल्य निश्चितीबाबतचा अहवाल या कार्यालयास सादर केला आहे. सदर अहवालामध्ये पुढील बाबी नमूद करण्यात आलेल्या आहेत :-

1. मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथील संपादनाखालील जमिनी मंजूर प्रादेशिक योजना (Regional Plan) नुसार शेती विभागामध्ये (Agricultural Zone) समाविष्ट असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
2. संपादनासाठी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकाच्या अनुषंगाने बाजारमूल्य निश्चित करताना दिनांक 19/02/2023 ते 20/02/2026 या कालावधीतील बाजारमूल्याचा विचार करून कार्यवाही करण्यात यावी तसेच त्याबाबत महसूल स्तरावर आवश्यक पडताळणी करण्यात यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे.
3. संपादनाखालील जमिनींचा तपशील, जमिनीची वर्गवारी, आकारणी गट, गणितीय पडताळणी तसेच भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम,

2013 मधील वैधानिक तरतुदींचे पालन करून अंतिम निवाडा घोषित करण्यापूर्वी महसूल स्तरावर आवश्यक छाननी करण्यात यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच सहाय्यक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी पुढीलप्रमाणे दरांची शिफारस केलेली आहे.

गावाचे नाव	मूल्य विभाग क्र.	आकारणी गट	शिफारस केलेला दर
मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी	7	ग्रुप-1	रु. 12,04,500/- प्रति हेक्टर
		ग्रुप-2	रु. 13,14,500/- प्रति हेक्टर
		ग्रुप-3	दराची शिफारस केलेली नाही
	बिनशेती	—	रु. 1,457/- प्रति चौ.मी.

सदर अहवालामध्ये शिफारस करण्यात आलेले दर हे जिरायत जमिनीच्या शिघ्रसिद्धगणकातील (Ready Reckoner) दरांवर आधारित असून, संपादनाखालील जमिनीचा प्रत्यक्ष प्रकार (जिरायत, हंगामी बागायत अथवा बागायत) विचारात घेऊन आवश्यक ते परावर्तन (Conversion) करण्यात यावे, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

तथापि, सहाय्यक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी सदर केलेल्या अहवालामध्ये संपादनाखालील जमिनीचे बाजारमूल्य निश्चित करण्यासाठी वापरण्यात येणारा गुणांक (Multiplier Factor), विनिर्दिष्ट क्षेत्राचा तपशील तसेच अंतिम बाजारमूल्य निश्चितीची गणितीय कारणमीमांसा नमूद केलेली नाही. तसेच सदर अहवाल हा प्रामुख्याने शिघ्रसिद्धगणक (Ready Reckoner) दरांवर आधारित शिफारसीच्या स्वरूपाचा असून, भूमी संपादन अधिनियम, 2013 मधील कलम 26 अन्वये उपलब्ध नोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्यवहारांचे विश्लेषण, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय परिस्थिती, जमिनीचा प्रकार, तुलनात्मक बाजारभाव तसेच इतर वैधानिक निकषांचा स्वतंत्र विचार करणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे सहाय्यक संचालक, नगररचना, नाशिक यांचा अहवाल विचारात घेण्यात आलेला असला तरी अंतिम बाजारमूल्य निश्चिती ही उपलब्ध नोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्यवहार, संबंधित अभिलेख, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पडताळणी, वैधानिक तरतुदी तसेच भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील कलम 26 नुसार करण्यात आलेल्या स्वतंत्र विश्लेषणाच्या आधारे करण्यात आलेली आहे.

१८) बाजारमूल्य निश्चितीबाबत कायदेशीर तत्त्वे, न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्त्वे, जिल्हास्तरीय समितीतील चर्चा व अंतिम कारणमीमांसा:-

नाशिक परिक्रमा मार्ग प्रकल्पांतर्गत मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथील संपादनाखालील जमिनीचे बाजारमूल्य निश्चित करण्याबाबत दिनांक 23/03/2026 रोजी मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक तथा अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समितीच्या सदस्यांसमवेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सदर चर्चेदरम्यान भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील तरतुदी, न्यायालयीन निर्णयांमध्ये प्रतिपादित तत्त्वे, उपलब्ध खरेदी-विक्री व्यवहार, सहाय्यक संचालक, नगररचना विभाग, नाशिक यांचा अभिप्राय तसेच प्रत्यक्ष क्षेत्रीय परिस्थितीचा एकत्रित विचार करण्यात आला. त्यानुसार पुढील बाबी निदर्शनास आल्या :-

अ) तुलनात्मक खरेदी-विक्री व्यवहारांची निवड (Comparable Sales) :- भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील कलम 26 तसेच

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या AIR १९८८ SC १६५२ (Chimanlal Hargovinddas v. Special Land Acquisition Officer) या निर्णयासह विविध न्यायालयीन निर्णयांमध्ये प्रतिपादित तत्त्वानुसार बाजारमूल्य निश्चित करताना संपादित होणाऱ्या जमिनीच्या परिसरातील वास्तविक, स्वेच्छेने (Bona fide) झालेले, समतुल्य (Comparable) व बाजारस्थितीचे प्रतिनिधित्व करणारे खरेदी-विक्री व्यवहारांचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे उपलब्ध सर्व नोंदणीकृत व्यवहारांची स्वतंत्र छाननी करून वस्तुनिष्ठ निकषांवर ग्राह्य व अग्राह्य व्यवहारांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

आ) परिसर (Vicinity) व समतुल्यता (Comparability) बाबतचे निकष :- LR No. ४/१९९९, Maya Devi v. State of Haryana (२०१८), Rameshbhai Jivanbhai Patel (२०२०) तसेच Raj Kumar Baghal Singh (२०२१) या न्यायालयीन निर्णयांमध्ये "Vicinity" म्हणजे संपादित जमिनीच्या प्रभाव क्षेत्रातील (Influence Area) समतुल्य परिसर असा अर्थ स्पष्ट करण्यात आलेला आहे. कोणतेही निश्चित अंतर (मीटर अथवा किलोमीटर) हा कायदेशीर निकष नसून, व्यवहार निवडताना जमिनीचे स्थान, वापर, भौगोलिक सलगता, विकास क्षमता, प्रवेशमार्ग तसेच प्रत्यक्ष तुलनात्मकता (Comparability) या बाबींना अधिक महत्त्व देणे अपेक्षित आहे. म्हणूनच प्रस्तुत प्रकरणात व्यवहारांची निवड केवळ अंतराच्या निकषावर न करता, वरील सर्व घटकांचा विचार करून करण्यात आलेली आहे.

इ) व्यवहारांचे परीक्षण (Screening of Sale Instances) :- उपरोक्त न्यायालयीन निर्णयानुसार बाजारमूल्य निश्चित करताना असामान्यरीत्या जास्त दराचे (Abnormally High), अत्यल्प दराचे (Distress / Forced Sale) तसेच समतुल्य नसलेले (Non-comparable) व्यवहार बाजारमूल्य निश्चितीमधून वगळणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे नियमित, स्वाभाविक, वास्तविक बाजारभाव प्रतिबिंबित करणारे व समतुल्य स्वरूपाचे व्यवहारच बाजारमूल्य निश्चितीसाठी ग्राह्य धरणे अपेक्षित आहे. प्रस्तुत प्रकरणातही उपलब्ध सर्व व्यवहारांची याच निकषांवर छाननी करून ग्राह्य व अग्राह्य व्यवहार निश्चित करण्यात आलेले आहेत.

ई) सहाय्यक संचालक, नगररचना, नाशिक यांच्या अहवालाचा विचार :- सहाय्यक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी सादर केलेल्या अहवालाचा सविस्तर विचार करण्यात आला. सदर अहवालामध्ये शिघ्रसिद्धगणक (Ready Reckoner) दरांवर आधारित शिफारसी तसेच महसूल स्तरावर आवश्यक पडताळणी करण्याबाबत सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, अहवालामध्ये तुलनात्मक खरेदी-विक्री व्यवहारांचे विश्लेषण, ग्राह्य व अग्राह्य व्यवहारांची कारणमीमांसा, बाजारमूल्य निश्चितीसाठी वापरलेली गणितीय कार्यपद्धती तसेच गुणांक (Multiplier Factor) यांचा स्वतंत्र तपशील नमूद झालेला आढळून येत नाही. त्यामुळे सदर अहवाल विचारात घेत असताना उपलब्ध नोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्यवहार, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय परिस्थिती तसेच अधिनियमातील कलम 26 मधील निकषांच्या आधारे स्वतंत्र विश्लेषण करण्यात आले आहे.

उ) जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समितीतील विचारविनिमय :- दिनांक 23/03/2026 रोजी मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये उपलब्ध खरेदी-विक्री व्यवहार, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय परिस्थिती, जमिनीचे स्वरूप, स्थान, विकास क्षमता, सहाय्यक संचालक, नगररचना यांचा अहवाल तसेच न्यायालयीन तत्त्वांचा सविस्तर विचार करण्यात आला. सदर बैठकीमध्ये अपवादात्मक व अत्यल्प दराचे व्यवहार वगळून समतुल्य व वास्तव बाजारस्थितीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यवहारांच्या आधारे बाजारमूल्य निश्चित करणे अधिक न्याय्य व कायदेशीर असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.

तसेच, केवळ शिघ्रसिद्धगणक (Ready Reckoner) दर स्वीकारल्यास तो प्रत्यक्ष बाजारस्थितीचे अचूक प्रतिबिंब देईलच असे नाही, तर उपलब्ध नोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्यवहारांचे तुलनात्मक विश्लेषण करून निश्चित होणारा दर हा भूमी संपादन अधिनियम, 2013 मधील कलम 26(1)(ब) मधील तत्त्वांशी अधिक सुसंगत असल्याचे बैठकीमध्ये नमूद करण्यात आले.

ऊ) अंतिम कारणमीमांसा व निष्कर्ष :- भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील कलम 26 ते 30 मधील तरतुदी, उपलब्ध नोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्यवहारांचे तुलनात्मक विश्लेषण, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय परिस्थिती, जमिनीचे स्वरूप, भौगोलिक समतुल्यता (Comparability), परिसर (Vicinity), सहाय्यक संचालक, नगररचना, नाशिक यांचा अहवाल, दिनांक 23/03/2026 रोजीच्या जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समितीतील विचारविनिमय तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी प्रतिपादित केलेली तत्त्वे यांचा एकत्रित व सखोल विचार करण्यात आला.

प्रस्तुत प्रकरणामध्ये कलम 11 अन्वये प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली असली, तरी शासन परिपत्रक दिनांक 25/01/2017 नुसार नाशिक परिक्रमा मार्ग प्रकल्पासाठी खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदीची कार्यवाही समांतररित्या सुरू होती. त्यानुसार थेट खरेदीची सार्वजनिक सूचना दिनांक 20/02/2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली असून, सदर दिनांक मूल्यांकनासाठी आधार दिनांक (Valuation Date) म्हणून ग्राह्य धरण्यात आला.

सदर मूल्यांकनाच्या आधारे तयार करण्यात आलेला प्रस्ताव दिनांक 23/03/2026 रोजी मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हास्तरीय थेट खरेदी समितीसमोर सादर करण्यात आला. समितीने उपलब्ध खरेदी-विक्री व्यवहार, तयार करण्यात आलेले मूल्यांकन, स्थानिक परिस्थिती, प्रत्यक्ष बाजारभाव तसेच संबंधित सर्व बाबींचा विचार करून मौजे वरवंडी येथील जमिनीच्या मूल्यांकनास मान्यता प्रदान केली.

प्रस्तुत प्रकरणात संपादनाखालील बहुतांश क्षेत्र हे थेट खरेदी धोरणानुसार संपादन संस्थेच्या ताब्यात गेलेले असून, केवळ उर्वरित क्षेत्रासाठी प्रस्तुत प्रारूप निवाडा भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 अंतर्गत पारित करण्यात येत आहे. समान प्रकल्पासाठी, समान गावातील व समान स्वरूपाच्या जमिनीसाठी वेगवेगळे बाजारमूल्य निश्चित करणे हे समानतेच्या तत्त्वास (Principle of Parity), न्याय्य भरपाई (Fair Compensation) तसेच प्रशासकीय सुसंगतीच्या तत्त्वास बाधक ठरेल.

म्हणून उपलब्ध सर्व अभिलेख, नोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्यवहारांचे विश्लेषण, न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्त्वे, जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय परिस्थिती तसेच भूमी संपादन अधिनियम, 2013 मधील कलम 26 ते 30 मधील तरतुदींचा एकत्रित विचार करता, दिनांक 23/03/2026 रोजी जिल्हास्तरीय थेट खरेदी समितीने मंजूर केलेले बाजारमूल्य प्रस्तुत प्रारूप निवाड्यासाठीही ग्राह्य धरण्यात येत असून, त्यानुसार संपादनाखालील जमिनीचे अंतिम बाजारमूल्य निश्चित करण्यात येत आहे.

१९) गुणांक (Multiplier) लागू करण्याबाबत कारणमीमांसा :-

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील प्रथम अनुसूची (First Schedule) मधील अनुक्रमांक 2 अन्वये संपादनाखालील जमिनीच्या बाजारमूल्यास लागू होणारा गुणांक (Multiplier Factor) राज्य शासनाने अधिसूचनेद्वारे निश्चित करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांनी दिनांक 26/05/2015, 24/04/2017, 29/08/2017 व 05/10/2021 रोजी निर्गमित केलेल्या अधिसूचना तसेच शासन निर्णय दिनांक 14/01/2022 मधील तरतुदींचा प्रस्तुत प्रकरणामध्ये सविस्तर विचार करण्यात आलेला आहे.

प्रस्तुत प्रकरणातील मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक हे गाव महानगरपालिका हद्दीबाहेरील ग्रामीण क्षेत्रात स्थित असून, संपादनाखालील बहुतांश जमिनी मंजूर प्रादेशिक आराखड्यानुसार कृषी क्षेत्र (Agricultural Zone) मध्ये समाविष्ट आहेत. तसेच सदर भूसंपादन हे नाशिक परिक्रमा मार्ग (Ring Road Project) या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी करण्यात येत असून, हे प्रकरण विद्यमान राष्ट्रीय अथवा राज्य महामार्गांलगतच्या जमिनीच्या संपादनाशी संबंधित नाही.

त्यामुळे विद्यमान राष्ट्रीय अथवा राज्य महामार्गांलगत संपादित होणाऱ्या जमिनींसाठी अथवा वार्षिक बाजारमूल्य दरपत्रकामध्ये (Ready Reckoner) बिनशेती दर निश्चित असलेल्या विशिष्ट जमिनींसाठी लागू करण्यात आलेल्या विशेष तरतुदी प्रस्तुत प्रकरणास लागू होत नाहीत.

महाराष्ट्र शासनाच्या उपरोक्त अधिसूचना, शासन निर्णय, प्रादेशिक आराखड्यातील जमिनींची वर्गवारी, संपादनाखालील जमिनींचे स्थान, ग्रामीण स्वरूप, सार्वजनिक प्रयोजन, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय परिस्थिती तसेच भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील तरतुदी यांचा एकत्रित विचार करता, शेती प्रयोजनाच्या (जिरायत, हंगामी बागायत व बागायत) जमिनींसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या बाजारमूल्यास गुणांक 2.00 (दोन) लागू करणे न्याय्य, वाजवी, कायदेशीर तसेच शासनाच्या प्रचलित धोरणाशी सुसंगत असल्याचे निदर्शनास येते.

तथापि, संपादनाखालील बिनशेती (Non-Agricultural) जमिनींच्या बाबतीत बाजारमूल्य हे संबंधित बिनशेती खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या तुलनात्मक विश्लेषणावरून स्वतंत्रपणे निश्चित करण्यात आलेले असल्यामुळे तसेच अशा जमिनींसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या प्रचलित तरतुदीनुसार बिनशेती जमिनींसाठी गुणांक 1.00 (एक) लागू करण्यात आलेला आहे.

याबाबत दिनांक 23/03/2026 रोजी मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या जिल्हा मूल्यांकन समितीच्या बैठकीमध्ये बाजारमूल्यास लागू करावयाच्या गुणांकाबाबत सविस्तर विचारविनिमय करण्यात आला. सदर बैठकीमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसूचना, शासन निर्णय, संपादनाखालील जमिनींचे स्थान, प्रादेशिक आराखड्यातील वर्गवारी, ग्रामीण क्षेत्राचे स्वरूप, सार्वजनिक प्रयोजन, उपलब्ध अभिलेख तसेच भूमी संपादन अधिनियम, 2013 मधील तरतुदी यांचा सखोल विचार करून **शेती जमिनींसाठी गुणांक 2.00 (दोन) व बिनशेती जमिनींसाठी गुणांक 1.00 (एक) लागू करण्यास समितीने एकमताने मान्यता प्रदान केली.**

त्यानुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या उपरोक्त अधिसूचना व शासन निर्णय, दिनांक 23/03/2026 रोजी झालेल्या जिल्हा मूल्यांकन समितीचा निर्णय तसेच भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील प्रथम अनुसूचीतील तरतुदी यांचा एकत्रित विचार करून, प्रस्तुत प्रारूप निवाड्यामध्ये शेती जमिनींसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या बाजारमूल्यास गुणांक 2.00 (दोन) तर बिनशेती जमिनींसाठी गुणांक 1.00 (एक) लागू करण्यात येत असून, त्यानुसार संपादनाखालील जमिनींसाठी देय भरपाईची गणना करण्यात आलेली आहे.

२०) 100% सोलॅटियम (Solatium) :- भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील कलम 30(1) नुसार, कलम 26 ते 29 अन्वये निश्चित करण्यात आलेल्या बाजारमूल्य व इतर पात्र घटकांच्या मोबदल्यावर 100 टक्के (100%) सोलॅटियम देणे बंधनकारक आहे.

संपादनामुळे संबंधित भूधारकांना त्यांच्या मालमत्तेपासून वंचित व्हावे लागत असल्याने, त्यांना न्याय्य, वाजवी व समुचित भरपाई मिळावी या उद्देशाने अधिनियमात सोलॅटियमची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणामध्ये कलम 30(1) अन्वये देय 100% सोलॅटियम मंजूर करण्यात येत असून, त्यानुसार प्रत्येक पात्र भूधारकास देय मोबदल्यामध्ये त्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

२१) 12% अतिरिक्त रक्कम (Additional Amount) :-

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील कलम 30(3) नुसार, कलम 26 अन्वये निश्चित करण्यात आलेल्या बाजारमूल्यावर प्रतिवर्ष 12

टक्के अतिरिक्त रक्कम (Additional Amount) देय आहे. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये सदर अतिरिक्त रक्कम कलम 11 अन्वये प्राथमिक अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून ते कलम 23 अन्वये प्रारूप निवाडा घोषित करण्याच्या दिनांकापर्यंत अथवा संबंधित जमिनीचा ताबा घेण्याच्या दिनांकापर्यंत, यापैकी जी घटना प्रथम घडेल त्या दिनांकापर्यंत, अधिनियमातील तरतुदीनुसार गणना करण्यात आलेली असून, ती प्रत्येक पात्र भूधारकास देय मोबदल्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली आहे.

२२) आदिवासी भूधारकांच्या जमिनीबाबत :-

प्रस्तुत भूसंपादन प्रकरणामध्ये मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथील गट क्र. 43 व 45 मधील बाधित भूधारक हे अनुसूचित जमाती (आदिवासी) प्रवर्गातील खातेदार आहेत. सदर जमिनीचे भूसंपादन करताना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मधील कलम 36 व 36-अ तसेच महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांचा शासन निर्णय क्र. जमीन-2024/प्र.क्र.142/ज-1, दिनांक 03 एप्रिल 2025 यामधील तरतुदींचा विचार करण्यात आलेला आहे.

सदर शासन निर्णयान्वये शासनाच्या विविध सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी आदिवासी खातेदारांच्या जमिनी भूसंपादित करताना अथवा संबंधित शासकीय संस्थेकडे हस्तांतरित करताना जमिनीच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या 10 टक्के अर्जित रक्कम (नजराणा) वसूल करण्याबाबतची दिनांक 15/07/2010 च्या शासन निर्णयातील तरतूद रद्द करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे प्रस्तुत भूसंपादन प्रकरणामध्ये गट क्र. 43 व 45 मधील आदिवासी भूधारकांच्या जमिनीच्या मोबदल्यातून 10% नजराणा/अर्जित रकमेची कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही आणि त्यांना भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील तरतुदीनुसार देय असलेला संपूर्ण मोबदला अदा करण्यासाठी सदर प्रकरण ग्राह्य धरण्यात आलेले आहे.

२३) अंतिम मोबदला निश्चिती :-

प्रस्तुत भूसंपादन प्रकरणामध्ये मौजे वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथील नाशिक परिक्रमा मार्ग (Nashik Ring Road) प्रकल्पासाठी संपादनाखालील जमिनीचे बाजारमूल्य भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील कलम 26 ते 30 मधील तरतुदीनुसार निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार कलम 26(2) अन्वये लागू गुणांक विचारात घेऊन जमिनीचे बाजारमूल्य निश्चित करण्यात आले असून, कलम 27 व 28 अन्वये संपादनाखालील जमिनीशी निगडित विहीर, पाईपलाईन, बोअरवेल, फळझाडे, वनझाडे, बांधकामे व इतर संबंधित घटकांचे मूल्य सक्षम विभागांकडून प्राप्त झालेल्या मूल्यांकन अहवालानुसार मोबदल्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहे.

त्यानंतर अधिनियमाच्या कलम 30(1) अन्वये देय 100 टक्के सोलॉटियम तसेच कलम 30(3) अन्वये मूळ बाजारमूल्यावर दिनांक 19/03/2026 ते 25/08/2026 या कालावधीसाठी, कार्यालयीन गणनेनुसार 160 दिवसांची 12 टक्के अतिरिक्त रक्कम (Additional Amount) यांचा समावेश करून पात्र भूधारकांना देय एकूण मोबदल्याची गणना करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार प्रस्तुत भूसंपादन प्रकरणामध्ये संपादित क्षेत्र 3.0000 हे.आर., जमिनीचे मूळ बाजारमूल्य रु. 81,45,863/-, गुणांक लागू केल्यानंतरचे बाजारमूल्य रु. 1,62,91,727/-, जमिनीचे मूल्य व जमिनीशी निगडित घटकांचे एकूण मूल्य रु. 1,64,09,282/-, 100 टक्के सोलॉटियम रु. 1,64,09,282/- आणि कलम 30(3) अन्वये देय 12 टक्के अतिरिक्त रक्कम रु. 4,28,495/- इतकी आहे. त्यानुसार पात्र भूधारकांना देय एकूण मोबदला रु. 3,32,47,059/- इतका निश्चित करण्यात आलेला आहे.

सदर प्रकरणामध्ये नजराणा रक्कम वजावट करण्यात आलेली नसल्याने एकूण देय मोबदला रु. 3,32,47,059/- इतकाच राहतो. त्यावर शासनाच्या प्रचलित तरतुदीनुसार आस्थापना खर्च 3 टक्के व सेवा शुल्क 3 टक्के,

एकूण 6 टक्के, रु. 19,94,824/- इतका धरून प्रस्तुत भूसंपादन प्रकरणाची एकूण निवाडा रक्कम रु. 3,52,41,883/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी बावन्न लाख एक्केचाळीस हजार आठशे त्र्याऐशी फक्त) इतकी निश्चित करण्यात येत आहे.

सदर रक्कम अधिनियम, 2013 मधील लागू तरतुदी, महाराष्ट्र शासनाचे प्रचलित नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय तसेच प्रस्तुत निवाड्यामध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या बाजारमूल्य व मूल्यांकनाच्या आधारे निश्चित करण्यात आलेली असून, अंतिम निवाडा घोषित झाल्यानंतर अधिनियमातील लागू तरतुदीनुसार पात्र भूधारकांना मोबदला अदा करण्यात येईल.

अ.क्र.	तपशील	एकूण
१	संपादित क्षेत्र (हे.आर.)	3.0000 हे.आर.
२	जमिनीचे एकूण मूल्य (कलम २६(१)(अ) नुसार)	₹81,45,863/-
३	गुणांक लागू केल्यानंतरचे बाजारमूल्य (कलम २६(२) नुसार)	₹1,62,91,727/-
४	बांधकामे मूल्यांकन	₹0/-
५	विहीर / पाईपलाईन / बोअरवेल मूल्यांकन	₹1,17,354/-
६	फळझाडांचे मूल्यांकन	₹201/-
७	वनझाडांचे मूल्यांकन	₹0/-
८	जमिनीचे मूल्य व जमिनीशी निगडीत घटकांचे एकूण मूल्य (कलम २६ ते २८)	₹1,64,09,282/-
९	दिलासा रक्कम १००% (कलम ३०(१) नुसार)	₹1,64,09,282/-
१०	अतिरिक्त घटकाची रक्कम (19/03/2026 ते 25/08/2026 = 160 दिवस, 12%) (कलम 30(3) नुसार)	₹4,28,495/-
११	जमीन मालकांना देय एकूण भरपाई (अ.क्र. ८+९+१०)	₹3,32,47,059/-
१२	नजराणा रक्कम १०%	₹0/-
१३	एकूण मोबदला (अ.क्र. ११+१२)	₹3,32,47,059/-
१४	आस्थापना खर्च व सेवा शुल्क (३% + ३%)	₹19,94,824/-
१५	एकूण निवाडा रक्कम (अ.क्र. १३+१४)	₹3,52,41,883/-

२४) निधी उपलब्धता :-

प्रस्तुत भूसंपादन प्रकरणामध्ये संपादन संस्था कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित (MSIDC), नाशिक यांनी नाशिक परिक्रमा मार्ग प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. त्यानुषंगाने नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण, नाशिक यांनी त्यांच्या पत्र क्र. कुंभमेळा/जमीन-1/कावि/188/2026, दिनांक 24/04/2026 अन्वये मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक तथा समुचित शासन यांना सादर केलेल्या पत्रामध्ये, महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारण राजपत्र दिनांक 01 ऑगस्ट 2016 मधील नियम 14(6) च्या तरतुदींचा संदर्भ देऊन, कलम 19 ची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यापूर्वी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत विनंती करण्यात आलेली आहे.

त्यानुसार प्रस्तुत भूसंपादन प्रकरणामध्ये पात्र भूधारकांना देय मोबदला तसेच भूसंपादनाशी संबंधित अनुज्ञेय खर्च अदा करण्यासाठी आवश्यक निधी संपादन संस्थेमार्फत उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. प्रस्तुत निवाड्यानुसार निश्चित करण्यात आलेली एकूण निवाडा रक्कम रु. 3,52,41,883/- इतकी असून, सदर रक्कम अदा करण्यासाठी

आवश्यक निधी उपलब्ध असल्याची नोंद घेण्यात येत आहे. तथापि, अंतिम निवाड्यानंतर अधिनियमातील तरतुदीनुसार कोणतीही अतिरिक्त रक्कम, वाढीव मोबदला, व्याज अथवा अन्य वैधानिक देयक निर्माण झाल्यास, त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित (MSIDC), नाशिक यांची राहिल.

२५) ताबा (Possession) :-

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील कलम 38 मधील तरतुदीनुसार, संपादनाखालील जमिनीचा ताबा घेण्याची कार्यवाही अधिनियमातील विहित पद्धतीनुसार करण्यात येईल. पात्र हितसंबंधित व्यक्तींना देय मोबदला अदा केल्यानंतर अथवा अधिनियमात विहित केल्याप्रमाणे सक्षम प्राधिकरणाकडे/प्राधिकरणाच्या नावे जमा केल्यानंतर संपादनाखालील जमिनीचा विधिपूर्वक ताबा घेण्यात येईल. ताबा घेतल्यानंतर अधिनियमातील लागू तरतुदीनुसार सदर जमीन सार्वजनिक प्रयोजनासाठी समुचित शासनामध्ये निहित (vest) होईल आणि त्यानुषंगाने संपादन संस्थेस प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कार्यवाही करता येईल.

२६) कलम 23 अन्वये प्रारूप भूसंपादन निवाडा :-

सदर प्रारूप निवाडा हा भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकता राखण्याचा अधिनियम, 2013 मधील कलम 23 अन्वये तयार करण्यात आलेला असून, तो अंतिम निवाडा नसून अधिनियम, त्याअंतर्गत करण्यात आलेले महाराष्ट्र शासनाचे नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय व लागू निर्देश यानुसार आवश्यक असलेली पूर्वमान्यता प्राप्त झाल्यानंतर अंतिम निवाडा घोषित करण्यात येईल.

मी, डॉ. आप्पासाहेब शिंदे, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी तथा भूसंपादन अधिकारी, दिंडोरी, यांना अधिनियम, 2013 अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, प्रस्तुत प्रकरणातील उपलब्ध महसुली अभिलेख, संयुक्त मोजणी अहवाल व नकाशे, सहाय्यक संचालक, नगररचना विभाग यांचा अभिप्राय, संबंधित विभागांचे मूल्यांकन अहवाल, उपलब्ध नोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्यवहार, वार्षिक बाजारमूल्य दर, संबंधित शासन अधिसूचना, शासन निर्णय, नियम व इतर उपलब्ध अभिलेख व पुरावे यांचा सखोल विचार करून, अधिनियमातील लागू तरतुदीनुसार हा प्रारूप भूसंपादन निवाडा तयार/घोषित करीत आहे.

प्रस्तुत प्रकरणामध्ये निश्चित करण्यात आलेली एकूण निवाडा रक्कम रु. 3,52,41,883/- इतकी असून, सदर रक्कम रु. 5 कोटीपेक्षा कमी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 11 जानेवारी 2024 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहती (महाराष्ट्र) नियम, 2014 मधील नियम 18 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार रु. 10 कोटीपेक्षा अधिक व रु. 100 कोटीपेक्षा कमी नुकसानभरपाईच्या प्रकरणांमध्ये विभागीय आयुक्तांची पूर्वमान्यता आवश्यक आहे आणि रु. 100 कोटीपेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये राज्य शासनाची पूर्वमान्यता आवश्यक आहे.

प्रस्तुत प्रकरणातील एकूण निवाडा रक्कम रु. 3,52,41,883/- इतकी असल्याने सदर प्रकरण नियम 18(3) व 18(3अ) अंतर्गत विभागीय आयुक्त अथवा राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे अधिनियम व महाराष्ट्र नियमांनुसार सक्षम भूसंपादन अधिकारी म्हणून या कार्यालयाच्या अधिकारक्षेत्रात सदर अंतिम निवाडा घोषित करण्याची पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे.

दिनांक :- 14-08-२०२६

ठिकाण :- दिंडोरी

Appasaheb
Chhaganrao
Shinde

Digitally signed by
Appasaheb
Chhaganrao Shinde
Date: 2026.08.19
15:22:51 +05'30'

(डॉ. आप्पासाहेब शिंदे)

उपविभागीय अधिकारी दिंडोरी,

तथा भूसंपादन अधिकारी उपविभाग दिंडोरी

भुसंपादन प्रकरण क्र. 03/2025
गावाचे नाव :- वरवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक
प्रयोजन :- नाशिक परिक्रमा मार्ग (सिंगरोड) जगा भुसंपादन करणेकामी
भुसंपादन मोबदला तक्ता (शेतजमिनीसाठी)

दिनांक :- 14-05-2026

डिप्लोमा :- लिटोरी

Appasaheb
Chhaganrao
Shinde

Digitally signed by
Appasaheb Chhaganrao
Shinde
Date: 2026.08.19 15:24:06
+05'30'

(डॉ. आप्पासाहेब शिंदे)
उपविभागीय अधिकारी
दिंडोरी, उपविभाग दिंडोरी

वरंखडी शेत जमीन (5)

Page 1